

สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานเนื่องจากมีกรณีถูกร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างอาคารโรงแรมนอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับเนื่องจากไม่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างโดยอ้างว่าเหตุที่ไม่สามารถทำการก่อสร้างได้เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้หยุดงาน แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่มีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องขอแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นอันเลิกกัน นั้น การเลิกสัญญาย่อมเป็นสิทธิของคู่สัญญา และกรณีที่ผู้ฟ้องคดีจะเลิกสัญญาย่อมต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ผู้สัญญาเลิกสัญญาได้ ศาลกำหนดค่าบังคับให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติได้ก็เฉพาะแต่การใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามที่ข้อกำหนดในสัญญาทางปกครองกำหนดให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องปฏิบัติเท่านั้น ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจมีค่าบังคับให้ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๐๘/๒๕๕๙)

(๔) คำขอให้ศาลปกครองเพิกถอนการบอกเลิกสัญญาจ้างของหน่วยงานทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการคຸຣຸສາ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำข้อตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคຸຣຸສາ แต่ต่อมาได้มีมติเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากระบวนการพิจารณาและมติเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาตามรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณายกเลิกข้อตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีทั้งหมด และเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีและมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง แต่คำขอท้ายฟ้องที่ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาและมติเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ซึ่งคำขอดังกล่าวเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การเลิกจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องขอชดเชยค่าเสียหายต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๙/๒๕๕๙)



(๕) คำขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือไปจากอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) คำขอซึ่งมิได้เป็นไปตามหัยบทบัญญัติมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๗) คำขอซึ่งไม่มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๘) คำขอซึ่งขอให้บังคับกับเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๙) คำขอให้บังคับกับกระบวนการภายในของฝ่ายปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. ๒๕๕๒-พ.ศ. ๒๕๕๔) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษอธิการบดีโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดต่อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของระเบียบดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสภาคณาจารย์ให้ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษอธิการบดีโดยใช้เงินรายได้

พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงถือได้ว่า เป็นการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการฟ้องคดีนี้ได้ นั้น กรณีดังกล่าวเป็นเพียงการกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งจากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ดำเนินการฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๐/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอศีขรภูมิ จำกัด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอศีขรภูมิ จำกัด (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ร่วมกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอศีขรภูมิ จำกัด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่าตนยื่นฟ้องในฐานะผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินการในฐานะผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ไม่อาจถือได้ว่าได้ยื่นฟ้องคดีนี้ในฐานะผู้แทนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้กล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอศีขรภูมิ จำกัด ชุดปัจจุบัน ได้มีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินคดีแทน และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้มอบอำนาจช่วงให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินคดีแทน นั้น หนังสือมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจช่วงที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อ้างถึง ได้กระทำขึ้นภายหลังจากศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว และเป็นการดำเนินการของกรรมการชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นหลังฟ้องคดีนี้แล้ว และหนังสือมอบอำนาจช่วงก็มีข้อความระบุว่า “...ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้สัทยาบันรับรองการทั้งปวงที่ผู้รับมอบอำนาจช่วงได้กระทำไป ตามนัยแห่งหนังสือมอบอำนาจช่วงฉบับนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้รับรองว่าให้หนังสือมอบอำนาจช่วงฉบับนี้มีผลสมบูรณ์เต็มที่ทุกประการ นับแต่วันที่ได้ลงนามดังที่ระบุไว้ท้ายหนังสือ...” จึงเห็นได้ว่า การมอบอำนาจและการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวเป็นไปเพื่อกิจการในอนาคตและไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการยื่นฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจแต่อย่างใด ศาลจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๔/๒๕๖๐)



๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี

๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี

๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของผู้ฟ้องคดีต่อนายทะเบียน ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่า มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของผู้ฟ้องคดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์และได้มีการสั่งการตามกฎหมาย กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๖/๒๕๖๐)

๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า เทศบาลเมืองอุทัยธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีขอที่จะไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไว้พิจารณา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไว้ดำเนินการตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้รายงานความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นอุทธรณ์เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ก็ตาม แต่ปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหา คำอุทธรณ์ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์โต้แย้งว่าการออกคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยวินิจฉัยว่า อายุความที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ กล่าวอ้างเป็นอายุความการฟ้องคดี จึงไม่นำมาใช้บังคับกับการออกคำสั่งทางปกครองเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละ ๒๓๖,๗๕๐ บาท จึงเป็นการชอบแล้ว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ฟังไม่ขึ้น กรณีดังกล่าวจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนด ระยะเวลาตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว ไว้ดำเนินการตามที่กำหนดในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีหรือศาล จึงไม่อาจอ้างว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ดำเนินการให้มีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดได้อีกต่อไป แต่ต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการ ให้มีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๕๙/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีสอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ และเข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ต่อมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีชื่อ ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผู้ฟ้องคดี เข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยไม่ต้อง สอบแข่งขัน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยทางอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งพิพาทในวันดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งพิพาทต่อผู้ถูกฟ้องคดีภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งมีใช้เป็นการยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง ทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่โดยความมุ่งหมายแล้ว ย่อมแปลความหมายได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะอุทธรณ์คัดค้านผลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ



เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า การอุทธรณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นการอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ดังกล่าวแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๒/๒๕๕๙)

๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่รับคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี และยื่นฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดินตามคำขอดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยยื่นคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีแล้ว แต่สิทธิในการฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีจะเกิดสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการสั่งการในคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงจะสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ได้ตามความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

การที่ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารกรณีมีการจดทะเบียนหรือนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุบริเวณตลาดใหม่ดอนเมือง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้มีความวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในขอบเขตพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ นั้น มาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหกสิบวัน ซึ่งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในกำหนดหกสิบวัน โดยจะครบหกสิบวันในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มายื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อศาลปกครองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามที่มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ บัญญัติไว้โดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๙/๒๕๖๐)

๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้เช่าสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันหรือแทนกันจ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่มขึ้น จ่ายค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง และค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เพิ่มขึ้น และจ่ายค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เพิ่มขึ้น นั้น



เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งการวางเงินค่าทดแทนเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ กรณีจึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือให้มารับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือแจ้งการวางเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสามแปลง เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ กรณีจึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือแจ้งการวางเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างลักษณะตึก ๕ ชั้น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือแจ้งการวางเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ แต่ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ กรณีจึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีคำวินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเนื่องจากการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๓/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลคุ้มสำเภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวพร้อมคืนตำแหน่งและเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งอีกฉบับเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการก็ตาม แต่เมื่อคำสั่งยังคงมีเนื้อหาและผลของคำสั่งที่กระทบกระเทือนสิทธิของผู้ฟ้องคดีเช่นเดิม โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในการออกคำสั่งฉบับเดิม คำสั่งฉบับใหม่จึงเป็นเพียงการยืนยันคำสั่งฉบับเดิมในส่วนของการพิจารณาลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเท่านั้น และผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งฉบับเดิม คือ ภายใน วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ อันเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้ว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๔๘/๒๕๖๐)

๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นทายาทโดยธรรมและเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ถ. หรือ ท. หรือ ฮ. และนาง ท. ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของผู้ฟ้องคดีและเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๒๕๖ ตำบลเจียง อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่โฉนดที่ดินดังกล่าว ซึ่งขณะนั้นมีชื่อนาย ถ. และนาง ท. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการแก้ไขเนื้อที่จาก ๓๑ ไร่ ๓ งาน ๓๓ ตารางวา เป็น ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๗๘ ตารางวา เนื่องจากออกทับที่สาธารณประโยชน์ “ป่ากระทม” บางส่วน เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๕๕ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมและผู้จัดการมรดกของบุคคลดังกล่าวจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งดังกล่าว นั้น ผู้ที่สิทธิของตนได้รับผลกระทบจากคำสั่งที่พิพาทในขณะนั้น คือ นาย ถ. เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมและผู้ฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมของนาง ท. ผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ซึ่งในตอนท้ายของคำสั่งพิพาทได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์และระยะเวลายื่นอุทธรณ์ไว้ การที่นาย ถ. และผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งพิพาท



ก่อนนำคดีมาฟ้อง จึงเป็นการไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะก่อนฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีในฐานะทนายาโดยธรรม และผู้จัดการมรดกของนาย ถ. และนาง ท. จึงไม่สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องขังถูกคุมขังตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดลพบุรี ต่อมา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรีได้มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยลดชั้นจากชั้นเลวเป็นชั้นเลวมาก และขังเดี่ยวมีกำหนด ๓ เดือน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งโดยทำคำสั่งดังกล่าวแจ้งว่า หากผู้ต้องขังต้องการอุทธรณ์คำสั่งให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้บัญชาการเรือนจำภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง ถือได้ว่าผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรีได้แจ้งกรณีที่สามารถอุทธรณ์หรือโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้วเมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งวันใด ต้องถือว่าวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้งได้อย่างช้าภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในช่วงที่ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษขังเดี่ยวมีกำหนดเวลา ๓ เดือน ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ขอกระดาษและปากกาต่อเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่ออุทธรณ์คำสั่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่อนุญาต ทำให้ผู้ฟ้องคดีถูกตัดสิทธิไม่ได้รับการติดต่อญาติหรือบุคคลภายนอกและถูกแยกขังเดี่ยวเป็นเวลากว่า ๗ เดือน จึงเห็นได้ว่าโดยสภาพเช่นนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรีภายในเวลาที่กำหนดได้ แต่ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการขังเดี่ยว ผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ทันทีหรืออย่างช้าที่สุดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้พ้นจากการขังเดี่ยวดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการขังเดี่ยวแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๙/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๔ รายการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้จัดหาข้อมูลข่าวสารตามคำขอให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดหาข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่อาจให้ความเห็นได้ ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เปิดเผยตามคำขอแล้ว ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓ และรายการที่ ๔ กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีอยู่ในความครอบครอง จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสารของผู้ฟ้องคดีและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ซึ่งมีทั้งกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามคำขออยู่ในความครอบครอง หากผู้ฟ้องคดีไม่เชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓ และรายการที่ ๔ อยู่ในความครอบครอง ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้ง เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ต่อประธานอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน โดยมีเนื้อหาโต้แย้งเกี่ยวกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนทำการพิจารณาเรื่องร้องเรียนแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น มิได้มีเนื้อหาข้องเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอ จึงไม่อาจถือได้ว่าหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกรณีดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้ง จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้ โดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๕/๒๕๖๐)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ตามมติ ก.ค.ศ. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวน่าจะมีผล ตั้งแต่วันที่ ก.ค.ศ. มีมติให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยให้คำสั่ง ดังกล่าวมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไข ความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการร้องทุกข์ตามขั้นตอน หรือวิธีการตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้ก่อนจึงจะสามารถนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ คือ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ดังกล่าว กรณีย่อมต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ตั้งแต่วันข้างต้น แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ไม่ได้เคยยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือโต้แย้งว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ เพึ่งจะมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทบทวนว่าคำสั่งข้างต้นยังไม่ถูกต้องก็ได้เมื่อได้เกษียณอายุราชการแล้ว โดยปล่อยเวลาให้ล่วงผ่าน นับจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งถึงวันที่มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ทบทวนคำสั่งดังกล่าว นับเป็นเวลาเกือบสิบปี หนังสือขอให้ทบทวนดังกล่าวไม่อาจถือเป็นการร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหาย ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยื่นฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ.๑๐๔/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ แต่ต่อมา อ.ก.ตร. วินัย ทำการแทนคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขคำสั่งดังกล่าวเป็นลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ แก้ไขคำสั่งดังกล่าวเป็นลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามมติของ อ.ก.ตร. วินัย ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้อง

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกคำสั่งลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยให้กลับไปใช้คำสั่งลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น มาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดให้ผู้ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง จึงถือได้ว่ามีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนี้จะกระทำต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับในคำฟ้องว่าไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ทั้งยังไม่เคยใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาก่อน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๓๗/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคำสั่งสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ที่ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุในคดีนี้ ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะในมาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๒๖ ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งลงโทษทางวินัยทั้งสองคำสั่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีก็ต้องดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวตามบทบัญญัติข้างต้น โดยอุทธรณ์คำสั่งต่อ ก.พ. และหาก ก.พ. ได้มีการสั่งการแล้วผู้ฟ้องคดีไม่พอใจหรือ ก.พ. มิได้สั่งการภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งทั้งสองฉบับต่อ ก.พ. โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าที่ไม่ดำเนินการอุทธรณ์นั้นก็เพื่อให้ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีจึงถือว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย และได้มีการสั่งการตามที่กฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๔๖/๒๕๖๐)



กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้เข้ามายังราชอาณาจักร แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักรและผลักดันให้ออกนอกราชอาณาจักรทันที โดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลตามบัญชีเฝ้าดู ระเบียบที่ S๑๑๒๑๙๔ ตามคำสั่งผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เนื่องจากมีพฤติการณ์ถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาความผิดเกี่ยวกับเอกสาร นอโกง และพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ เข้าลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเหตุผลในการห้ามผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการเพิกถอนคำสั่งที่ให้บันทึกรายชื่อผู้ฟ้องคดีและลบรายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากบัญชีเฝ้าดูดังกล่าว และให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่ฐานะเดิมโดยสามารถเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรได้ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายในสี่สิบแปดชั่วโมงตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้ ฟังและพูดได้เล็กน้อย พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจอุทธรณ์คำสั่งภายในสี่สิบแปดชั่วโมงได้ เห็นว่า หากเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้างย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่เข้าใจในเนื้อหาของคำสั่ง จึงเท่ากับยังไม่มี การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามกฎหมาย อันจะมีผลทำให้ระยะเวลาการอุทธรณ์ต้องขยายออกไปเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยจะครบกำหนดในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ขยายออกไปเช่นกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐/๒๕๖๐)

๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี

๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดให้ราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ และประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดให้ราษฎรเช่าที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการสถานที่พักตากอากาศบนที่ราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ ครอบคลุมที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุและประกาศจังหวัดราชบุรี ดังกล่าว นั้น แม้การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุที่พิพาทจะมีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิใช่คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้อยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี ส่วนประกาศจังหวัดราชบุรีที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุที่พิพาทเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปที่มีได้กำหนดตัวผู้รับคำสั่งไว้โดยเฉพาะ โดยสภาพผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเป็นคู่กรณีที่ได้รับแจ้งให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้โดยไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๒/๒๕๕๙ ที่ ๖๗๓/๒๕๕๙ ที่ ๖๗๙/๒๕๕๙ ที่ ๖๘๐/๒๕๕๙ ที่ ๖๘๑/๒๕๕๙ ที่ ๖๘๒/๒๕๕๙ ที่ ๑๓๒๖/๒๕๕๙ ที่ ๑๓๒๗/๒๕๕๙ ที่ ๓๕/๒๕๖๐ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ ที่ ๖๐/๒๕๖๐ ที่ ๖๑/๒๕๖๐ ที่ ๗๔/๒๕๖๐ ที่ ๙๖/๒๕๖๐ ที่ ๙๗/๒๕๖๐ ที่ ๙๘/๒๕๖๐ ที่ ๙๙/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๒/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๔/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๕/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๗/๒๕๖๐ และที่ ๑๔๘/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกถอนหนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ก. ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ก. แต่เนื่องจากที่ประชุมใหญ่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรหมู่บ้าน ก. ได้มีมติให้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวโดยแต่งตั้งให้นาย ศ. เป็นตัวแทนในการยื่นคำขอจดทะเบียน และในเวลาต่อมา นาย ศ. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวตามมติที่ประชุมใหญ่ นาย ศ. จึงเป็นคู่กรณีในคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดหาได้เป็นคู่กรณีในคำสั่งไม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงมีสิทธิฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๓/๒๕๖๐)

๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิซึ่งถูกเขตชลประทานบริเวณพื้นที่ก่อสร้างห้วงงาน อาคารประกอบ และอ่างเก็บน้ำ (เดิม) ตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ประกาศของคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดแพร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อ “ผู้ไม่มีสิทธิ” ที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนหรือย้ายสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หรือไม้ผล ที่ถูกเขตชลประทาน บริเวณพื้นที่การก่อสร้างห้วงงาน อาคารประกอบ และอ่างเก็บน้ำ (เดิม) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศพิพาท นั้น โดยที่ประกาศพิพาทเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทำโดยคณะกรรมการซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๗/๒๕๖๐ ที่ คผ.๒๓/๒๕๖๐ ที่ คผ.๔๕/๒๕๖๐ และที่ คผ.๕๗/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ธารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดให้ราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ และประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดให้ราษฎรเช่าที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการสถานที่พักตากอากาศบนที่ราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ ครอบคลุมที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุ และประกาศจังหวัดราชบุรีดังกล่าว นั้น แม้การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุที่พิพาทจะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีก็มีใช้คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้อยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี ส่วนประกาศจังหวัดราชบุรีที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่พิพาทเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปที่มีได้กำหนดตัวผู้รับคำสั่งไว้โดยเฉพาะ โดยสภาพผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเป็นคู่กรณีที่ได้รับแจ้งให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้โดยไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๒/๒๕๕๙ ที่ ๖๗๓/๒๕๕๙ ที่ ๖๗๔/๒๕๕๙ ที่ ๖๘๐/๒๕๕๙ ที่ ๖๘๑/๒๕๕๙ ที่ ๖๘๒/๒๕๕๙ ที่ ๑๓๒๖/๒๕๕๙ ที่ ๑๓๒๗/๒๕๕๙ ที่ ๓๕/๒๕๖๐ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ ที่ ๖๐/๒๕๖๐ ที่ ๖๑/๒๕๖๐ ที่ ๗๔/๒๕๖๐ ที่ ๙๖/๒๕๖๐ ที่ ๙๗/๒๕๖๐ ที่ ๙๘/๒๕๖๐ ที่ ๙๙/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๒/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๔/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๕/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๗/๒๕๖๐ และที่ ๑๔๘/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า โรงเรียนทัพพระยาพิทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยผู้ลงนามในประกาศประกวดราคาดังกล่าวไม่มีอำนาจลงนามได้



ตามกฎหมาย อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกคำสั่งทางปกครองทั่วไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น การฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไปไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลดังเช่นคำสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๘/๒๕๖๐)

๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี

๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ

๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรืออย่างช้าวันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (บางบัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ที่บ้านสวนมะพร้าว บ้านวังตะโก บ้านนาพร้าว บ้านหนองขาม บ้านนาวัง บ้านน้ำเต้าลอย บ้านโป่งล่าง และบ้านหนองสมอ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นอย่างช้า หากจะฟ้องเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว จะต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีตกอยู่ในบังคับของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๗/๒๕๖๐)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องว่า คณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ใช้อำนาจออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศฉบับพิพาทได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๔๕ ง เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ และมีผลใช้บังคับในวันดังกล่าว ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบรู้หรือควรรู้ถึงประกาศฉบับพิพาทที่เป็นเหตุในการฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบสันดานคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดในวันที่ ๑๕



กันยายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๖/๒๕๖๐)

(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่สิทธิถูกกระทบอันเนื่องมาจากการบังคับตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลนปากพญา-ปากนคร ในท้องที่ตำบลปากพูน ตำบลท่าซัก ตำบลท่าไร่ และตำบลบางจาก อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๕ เล่ม ๖๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ โดยมาตรา ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งในกรณีนี้ คือ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในวันใด แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาข้างต้นอย่างช้าที่สุดในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๑/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีที่ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แก่ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับ